

《[문제2] 다음 문제를 약술시오.

(물음1) 행정심판전치주의 (25점)》

<문제2의 물음1> 행정심판전치주의의 의의

I. 행정심판전치주의의 의의

1. 개념

- 행정심판전치주의란 「행정소송법」상 취소소송을 제기하기 이전에 당해 처분에 대하여 행정심판을 먼저 제기하고 그 재결을 거치도록 요구하는 제도를 말한다. 이는 사법적 구제 이전에 행정 내부에서 문제를 자체적으로 해결할 기회를 제공하는 행정쟁송의 한 원칙이다.

2. 목적

- 행정심판전치주의는 다음과 같은 목적을 가진다. 첫째, 행정의 자율적 통제 및 시정 기회 제공을 통해 행정의 능률성을 향상시키고 권리 구제 비용을 절감한다. 둘째, 사법(司法)의 부담 경감을 통해 법원의 업무 과중을 덜고 신속한 사법 심사를 보장한다. 셋째, 행정심판 단계에서 사실 관계를 확정하고 전문적인 판단을 거침으로써 사법 심사의 적정성을 제고한다.

II. 행정심판전치주의의 요건

1. 대상이 되는 행정작용

- 행정심판전치주의는 원칙적으로 취소소송의 대상인 처분에 적용된다. 무효등확인소송이나 부작위위법확인소송은 그 성격상 행정심판을 거칠 필요가 없어 원칙적으로 적용이 배제된다.

2. 적법한 행정심판의 제기

- 취소소송을 제기하기 전에 당해 처분에 대하여 적법한 행정심판을 제기해야 한다. 행정심판의 청구 기간, 청구인 적격 등 요건을 갖추어야 한다.

3. 재결의 존재 또는 일정 기간 경과

- 취소소송을 제기하기 위해서는 원칙적으로 행정심판의 재결이 있어야 한다. 다만, 재결이 없더라도 행정심판 청구 후 60일이 경과하거나 기타 법정된 사유가 있는 경우에는 재결 없이도 소송을 제기할 수 있다(행정소송법 제18조 제2항).

III. 행정심판전치주의의 적용범위

1. 원칙 (임의적 전치주의)

- 현행 「행정소송법」은 임의적 전치주의를 원칙으로 채택하고 있다(행정소송법 제18조 제1항 본문). 따라서 국민은 행정심판을 거치지 아니하고도 취소소송을 제기할 수 있다.

2. 예외 (필요적 전치주의)

(1) 다른 법률의 명시적 규정

- 다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 명시적인 규정이 있는 경우에 필요적 전치주의가 적용된다(행정소송법 제18조 제1항 단서). 대표적으로 국제 관련 처분이나 노동위원회 재심판정 등이 이에 해당한다.

(2) 필요적 전치주의 위반의 효과

- 필요적 전치주의가 적용되는 경우 행정심판을 거치지 않고 제기된 취소소송은 소송 요건을 결여한 것으로 보아 법원은 부적법 각하 판결을 내린다.

IV. 행정심판전치주의의 적용제외

1. 「행정소송법」상 적용제외 사유 (행정소송법 제18조 제2항)

(1) 심판 청구 후 60일 경과

- 심판 청구가 있는 날부터 60일이 지나도 재결이 없는 때.

(2) 재결을 거칠 수 없는 정당한 사유

- 그 밖에 법률에 의한 행정심판기관이 의결 또는 재결을 하지 못할 사유가 있을 때.

(3) 사실심 변론종결 후 처분 변경

- 처분의 집행 또는 절차의 속행으로 생길 중대한 손해를 예방할 긴급한 필요가 있을 때.

(4) 기타 사유

- 원고에게 책임을 돌릴 수 없는 사유로 재결을 거칠 수 없는 때 등이다.

2. 무효등 확인소송 및 부작위위법확인소송의 원칙적 제외

- 무효등 확인소송은 처분의 무효를 다투는 것이므로 행정심판을 거치는 실익이 적어 「행정소송법」 제38조 제1항에 따라 행정심판 전치에 관한 규정이 준용되지 않는다. 부작위위법확인소송 역시 부작위 상태가 계속되는 한 위법 상태도 계속되므로 전치주의 적용은 부적절하다는 것이 일반적 견해이다.

V. 행정심판전치주의의 이행 여부의 판단

1. 판단 시점

- 행정심판 전치주의의 이행 여부는 법원의 직권조사 사항으로서, 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 소송 제기 당시 행정심판을 거치지 않았더라도 사실심 변론종결 전에 재결이 있다면 전치주의 요건을 충족한 것으로 본다.

2. 판단 내용

- 행정심판을 거친 것으로 볼 수 있는가의 판단에 있어서는 관련 처분 간의 동일성이 요구된다. 즉, 행정심판을 거친 처분과 취소소송의 대상이 되는 처분이 동일해야 한다. 다만, 관련 처분 이론에 따라 행정심판의 대상이 된 처분과 내용상 밀접한 관련이 있는 후속 처분의 경우에도 예외적으로 전치주의를 충족한 것으로 볼 수 있다.

VI. 결론

- 행정심판전치주의는 행정청의 자율적인 시정 기회를 부여하고 사법적 부담을 경감하는 데 기여하는 제도로써, 현행법상 임의적 전치주의가 원칙이다. 다만, 다른 법률의 명시적 규정이 있는 경우에 한하여 필요적 전치주의가 적용되며, 이 경우 법정된 예외 사유가 없는 한 행정심판을 거치지 않은 소송은 부적법 각하된다.